

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4967/2541

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
อุบลราชธานี

โจทก์

ร้อยตำรวจเอกสุนัย หาเรือนพีชน์

โจทก์ร่วม

นางจิรวรรณ ไชยรักษ์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 126

คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่มีถึงที่สุด เมื่อปรากฏตามคำร้องของโจทก์
ร่วมว่า โจทก์ร่วมไม่พอใจดำเนินคดีอาญากับจำเลย โดยโจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน
แสดงว่าโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายประสงค์ที่จะถอนคำร้องทุกข์ แต่โจทก์ร่วมใช้
ข้อความผิดไปเป็นถอนฟ้องเนื่องจากคดีนี้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ส่วนผู้เสียหาย
เป็นเพียงโจทก์ร่วม เช่นนี้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา
39 (2)

คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่มีถึงที่สุด เมื่อปรากฏตามคำร้องของโจทก์
ร่วมว่า โจทก์ร่วมไม่พอใจดำเนินคดีอาญากับจำเลย โดยโจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน
แสดงว่าโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายประสงค์ที่จะถอนคำร้องทุกข์ แต่โจทก์ร่วมใช้
ข้อความผิดไปเป็นถอนฟ้องเนื่องจากคดีนี้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ส่วนผู้เสียหาย

เป็นเพียงโจทก์ร่วม เช่นนี้ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องยอมระงับไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39 (2)

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตากร-อำนวยการ-อำนวยการ เต็มพื้นที่)

ศาลแขวงอุบลราชธานี - นายสมจิตร ปอพิมาย

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเกรียงชัย จีจตุรพิธ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ